

МЕТОДИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО И ВНУТРЕННИЙ РЕГЛАМЕНТ

Имплементация новелл Трудового кодекса Республики Казахстан и законодательства о науке в деятельность [V_LEGAL_FORM] «[V_UNIVERSITY_FULL_NAME]»

Код документа: GUIDE-HR-LABOR-NOVELTIES-2026

Версия: 1.0

Дата утверждения: 2026-09-19

Статус: ● ДЕЙСТВУЮЩИЙ

Область применения: Все структурные подразделения, филиалы, институты и научно-исследовательские структуры [V_UNIVERSITY_SHORT_NAME]

Разработчик: Департамент управления человеческими ресурсами совместно с Юридической службой и Департаментом науки

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ И ЦЕЛЬ РУКОВОДСТВА

1.1. Настоящее Руководство разработано в целях практической реализации и гармонизации локальных нормативных актов [V_LEGAL_FORM] «[V_UNIVERSITY_FULL_NAME]» (далее — Университет) с новеллами трудового законодательства Республики Казахстан, Закона РК «О науке и технологической политике» от 10 июня 2024 года № 98-VIII и Закона РК «О профессиональных квалификациях» от 4 июля 2023 года № 14-VIII.

1.2. Руководство является обязательным для исполнения руководящим составом, Департаментом управления человеческими ресурсами (HR), директорами институтов, заведующими кафедрами, руководителями лабораторий и научными руководителями проектов.

1.3. Локальные нормативные акты Университета (Положения о подразделениях, Должностные инструкции, Правила внутреннего трудового распорядка, Коллективный договор, СОПы) применяются исключительно с учетом закрепленных в настоящем документе гарантий и механизмов.

2. НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ НОВЕЛЛЫ: ОТПУСКА И ГАРАНТИИ ДЛЯ УЧЕНЫХ

2.1. Оплачиваемый творческий отпуск для ведущих ученых (статья 87 ТК РК, Закон «О науке и технологической политике»):

- Правовой статус:** В перечень социальных отпусков (пп. 7 п. 5 ст. 87 ТК РК) законодательно включен творческий отпуск для ученых высших учебных заведений и научных организаций.
- Срок и финансирование:** Предоставляется на срок **до 1 (одного) года с сохранением средней заработной платы** за счет средств Университета или грантовых/программно-целевых программ.
- Квалификационный ценз:** Право на получение имеют ученые, имеющие **непрерывный научно-педагогический или исследовательский стаж в Университете не менее 5 (пяти) лет**.
- Целевое назначение:**
 - завершение фундаментальных научных монографий;
 - завершение докторских диссертаций (PhD / доктора по профилю);
 - проведение завершающих экспериментальных циклов крупных научно-технических программ.
- Встречное обязательство (Отработка):** Ученый, воспользовавшийся творческим отпуском, принимает на себя юридически обязывающее письменное обязательство **отработать в Университете не менее 3 (трех) лет** после выхода из отпуска. В случае увольнения по собственной инициативе или за нарушение дисциплины до истечения указанного срока, работник обязан возместить выплаченную заработную плату и связанные затраты в порядке, установленном ст. 120, 123 ТК РК.

6. **Администрирование:** Процедура отбора претендентов и мониторинга результативности регламентируется Регламентом SOP-SCI-SABBATICAL-004.

2.2. Увеличенная продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска:

- Для научных сотрудников научно-исследовательских институтов, центров и лабораторий Университета закреплён ежегодный оплачиваемый трудовой отпуск продолжительностью **до 56 календарных дней** (ст. 88, 127-1 ТК РК, отраслевое соглашение в сфере науки и высшего образования).

3. ЗАЩИТА ЧЕСТИ, ДОСТОИНСТВА И ЧАСТНОЙ ЖИЗНИ (АНТИХАРАССМЕНТ И АНТИМОББИНГ)

3.1. **Законодательный базис:** В основные принципы трудового законодательства РК (ст. 4 ТК РК) и каталог основных прав работника (ст. 22 ТК РК) интегрировано императивное право на **неприкосновенность частной жизни, уважение чести, достоинства и деловой репутации** в процессе трудовой деятельности.

3.2. **Запрет моббинга и харассмента:** В Университете категорически запрещаются любые проявления:

- психологического давления, систематической травли, бойкота и изоляции работника на рабочем месте (моббинг/буллинг);
- некорректного, оскорбительного поведения и превышения должностных полномочий со стороны руководителей любого уровня;
- сексуальных домогательств и иных форм харассмента с использованием служебного положения или служебной зависимости;
- вмешательства в личную и семейную жизнь работника, не связанную с выполнением трудовых обязанностей.

3.3. **Механизм защиты:** Работник, столкнувшийся с проявлениями травли или домогательств, имеет право направить конфиденциальное обращение:

- Офицеру по комплаенсу и антикоррупции;
- В Этическую комиссию Университета;
- Непосредственно Председателю Правления – Ректору.

Доказанные факты харассмента или моббинга признаются грубым нарушением трудовых обязанностей и влекут расторжение трудового договора с виновным лицом по инициативе работодателя (ст. 52 ТК РК).

4. ГАРАНТИИ ПРИ ПРЕКРАЩЕНИИ СРОЧНЫХ ТРУДОВЫХ ДОГОВОРОВ (СТАТЬЯ 51 ТК РК)

4.1. Правило автоматического продления договора:

В случае если последний день срока действия трудового договора, заключенного на определенный срок, приходится на период:

- **временной нетрудоспособности работника** (нахождение на больничном листе);
- **социального отпуска** (отпуск по беременности и родам, отпуск работникам, усыновившим (удочерившим) новорожденного ребенка, отпуск без сохранения заработной платы по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет),

—
расторжение трудового договора в период действия нетрудоспособности или отпуска категорически запрещается!

4.2. **Срок прекращения:** Днем прекращения трудового договора в данном случае признается **первый рабочий день, следующий за днем окончания периода временной нетрудоспособности или социального отпуска.**

4.3. **Обязанности HR:** Специалисты Департамента HR обязаны осуществлять автоматизированный мониторинг сроков договоров и приостанавливать процедуры увольнения при поступлении открытых больничных листов или приказов о социальных отпусках.

5. ОБЯЗАННОСТЬ МОТИВИРОВАННОГО ПИСЬМЕННОГО ОТКАЗА В ПРИЕМЕ НА РАБОТУ

5.1. **Сфера действия гарантии:** В соответствии с обновленными нормами трудового законодательства работодатель обязан предоставить **письменный мотивированный отказ** в заключении трудового договора по письменному требованию соискателя, относящегося к категориям граждан, имеющим специальные социальные гарантии:

- беременные женщины;
- женщины (или иные лица), имеющие детей в возрасте до трех лет;
- лица с инвалидностью всех групп;
- граждане, освобожденные из мест лишения свободы либо находящиеся на учете службы пробации (в пределах установленной квоты).

5.2. Срок и форма ответа:

- Мотивированный письменный отказ оформляется за подписью Руководителя Департамента HR либо курирующего Проректора;
 - Срок предоставления официального письменного ответа — **не более 3 (трех) рабочих дней** со дня получения письменного требования соискателя;
 - Отказ должен основываться исключительно на деловых, профессиональных и квалификационных качествах соискателя (несоответствие квалификационным требованиям, отсутствие необходимого стажа, отрицательные результаты конкурсных испытаний), исключая любые дискриминационные формулировки.
-

6. РАСШИРЕННОЕ ПОНЯТИЕ «АКТОВ РАБОТОДАТЕЛЯ» (СТАТЬЯ 1 ТК РК)

6.1. В соответствии с уточненным понятийным аппаратом ТК РК под **актами работодателя** понимаются:

- приказы, распоряжения, распорядительные записки;
- внутренние регламенты, правила внутреннего трудового распорядка (ПВТР), положения о структурных подразделениях;
- должностные инструкции, паспорта должностей, технологические карты процессов;
- стандарты операционных процедур (СОП), инструкции по безопасности и охране труда, политике кибербезопасности и защите данных.

6.2. Все акты работодателя в Университете подлежат обязательной правовой экспертизе Юридической службы, учету в системе электронного документооборота и доведению до работников под роспись (в том числе посредством ознакомления в корпоративной ИС с использованием ЭЦП).

7. МЕДИЦИНСКИЕ ОСМОТРЫ И СКРИНИНГОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ

7.1. Предсменные и периодические медицинские осмотры:

Время прохождения работниками обязательных периодических и предсменных (предрейсовых — для водителей) медицинских осмотров, а также время ожидания данных осмотров **официально относится к рабочему времени** и подлежит оплате в полном размере.

7.2. Скрининговые исследования (статья 125 ТК РК):

- Работодатель обязан беспрепятственно освобождать работников от трудовых обязанностей для прохождения обязательных скрининговых медицинских исследований (в соответствии с Кодексом РК «О здоровье народа и системе здравоохранения»);
 - Период освобождения от работы составляет **до 3 (трех) рабочих дней** в течение года с сохранением места работы (должности) и **средней заработной платы**;
 - Основанием для освобождения и оплаты является заявление работника и предоставленная медицинская справка/заключение о прохождении скрининга.
-

8. СИНХРОНИЗАЦИЯ С ЗАКОНОМ РК «О ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КВАЛИФИКАЦИЯХ»

8.1. Признание профессиональных квалификаций и микроквалификаций:

В соответствии с Законом РК «О профессиональных квалификациях» Университет внедряет систему признания результатов неформального и информального обучения, профессиональных сертификатов и микроквалификаций (micro-credentials).

8.2. Формирование требований:

При актуализации должностных инструкций и проведении конкурсов квалификационные требования формируются на основе утвержденных Национальной палатой предпринимателей «Атамекен» и отраслевыми министерствами профессиональных стандартов.

8.3. Повышение квалификации:

Работники Университета имеют право на профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации не реже одного раза в 3 (три) года с сохранением места работы и средней зарплаты на период обучения.

9. ГИБКИЕ РЕЖИМЫ РАБОТЫ И НОВЫЕ ФОРМАТЫ ЗАНЯТОСТИ

9.1. Четырехдневная рабочая неделя (статья 71 ТК РК):

- По взаимному соглашению сторон в трудовом договоре либо дополнительном соглашении допускается установление **четырехдневной рабочей недели**;

- Допускается чередование 4-дневной рабочей недели с 5-дневной или 6-дневной (например, одна неделя — 4 рабочих дня, следующая — 5 рабочих дней);
- При установлении 4-дневной недели общий фонд рабочего времени и нормальная продолжительность рабочего времени за учетный период не должны превышать нормы, установленные ТК РК;
- Установление 4-дневной недели не влечет каких-либо ограничений продолжительности ежегодного оплачиваемого отпуска и порядка исчисления трудового стажа.

9.2. Совместное трудоустройство (пп. 56-1 п. 1 ст. 1, ст. 68-1 ТК РК):

- Университет имеет право применять режим совместного трудоустройства — прием **нескольких работников (как правило, двоих) на одну штатную должность** для совместного выполнения трудовой функции;
- Суммарная продолжительность рабочего времени всех совместных работников не может превышать нормальную продолжительность рабочего времени для данной должности (1.0 ставки);
- Режим актуален для молодых матерей, лиц с семейными обязанностями, обучающихся в докторантуре/магистратуре и лиц старшего возраста.

9.3. Дистанционная и комбинированная (гибридная) работа (статья 138 ТК РК):

- Режим дистанционной или комбинированной работы оформляется трудовым договором или дополнительным соглашением;
- **Обеспечение и компенсация расходов:** Университет обязан обеспечить дистанционного работника средствами коммуникации, компьютерной техникой и лицензионным ПО ЛИБО выплачивать работнику **ежемесячную денежную компенсацию** за использование личного оборудования, расходы на электроэнергию и интернет-связь (размер компенсации фиксируется в допсоглашении);
- Дистанционный работник обязан соблюдать установленные Университетом регламенты кибергигиены и защиты персональных данных ([SOP-SEC-CYBERSAFETY-007](#)).

10. ЦИФРОВИЗАЦИЯ В ЕСУТД И ОСНОВАНИЯ РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА (СТАТЬИ 23, 52 ТК РК)

10.1. Императивный 3-дневный срок внесения данных в ЕСУТД [Enbek.kz](#):

Согласно пп. 27 п. 2 ст. 23 ТК РК Департамент HR обязан вносить информацию о заключении, изменении (перевод, совмещение, гибкий график) и прекращении трудовых договоров в Единую систему учета трудовых договоров (ЕСУТД) **не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня подписания акта работодателя**. Нарушение срока образует состав правонарушения по **статье 98 КоАП РК** с наложением штрафа на должностных лиц.

10.2. Особые основания расторжения договора по инициативе работодателя (ст. 52 ТК РК):

- **пп. 12) п. 1 ст. 52 ТК РК:** расторжение трудового договора за разглашение государственных секретов, коммерческой или служебной тайны, а также **персональных данных работников или обучающихся**, ставших известными работнику в связи с выполнением служебных обязанностей;
- **пп. 16) п. 1 ст. 52 ТК РК:** повторное неисполнение или повторное ненадлежащее исполнение работником без уважительных причин трудовых обязанностей, если он имеет действующее дисциплинарное взыскание (замечание, выговор, строгий выговор);
- **пп. 18) п. 1 ст. 52 ТК РК:** грубое нарушение работником правил безопасности и охраны труда (БиОТ), промышленной, пожарной безопасности или правил кибербезопасности, повлекшее тяжкие последствия либо создавшее реальную угрозу их наступления.

11. СВЯЗАННЫЕ ВНУТРЕННИЕ АКТЫ

1. [docs/internal_acts/regulations/hr_department_regulation.md](#) — Положение о Департаменте HR;
2. [docs/internal_acts/job_descriptions/jd_director_hr.md](#) — ДИ Директора HR;
3. [docs/internal_acts/job_descriptions/jd_hr_recruitment_and_records_specialist.md](#) — ДИ Специалиста по кадрам;
4. [docs/internal_acts/sops_and_rules/sop_academic_sabbatical_leave.md](#) — Регламент творческого отпуска ведущих ученых;
5. [docs/internal_acts/sops_and_rules/sop_faculty_and_researcher_recruitment_competition.md](#) — Регламент открытого конкурса ППС и научных сотрудников;
6. [docs/regulations/external_npa_registry.md](#) — Реестр внешних НПА Республики Казахстан.